

1502492-18.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2298021/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21154960 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

5964/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2298021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502492-18.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502492-18.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2298021/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 21154960 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

5964/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2298021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

5964/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL HENRIQUE FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

DANIEL HENRIQUE FERREIRA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, 6 cápsulas tipo eppendorfs contendo substância Metil Benzoil Ecgonina, vulgarmente denominada "cocaína", pesando 1,560 gramas (um grama e quinhentos e sessenta miligramas), 18 invólucros da substância Metil Benzoil Ecgonina, na forma vulgarmente denominada "crack", pesando 0,840g (oitocentos e quarenta miligramas) e 06 invólucros da substância Tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L,

popularmente conhecida como "maconha", com peso total de 3,570g (três gramas e quinhentos e setenta miligramas).

Notificado (fls. 105), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 109) e foi recebida a denúncia (fls. 110/113). O réu foi citado a fls. 135/136.

Durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, o, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, de regime diverso do fechado considerando a detração da pena, nos termos do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, e a aplicação da da causa de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelas fotografias (fls. 20/22), pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 49/51 e 89/91) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa, pois está amplamente corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório, o réu alegou que realmente estava com as drogas, mas para seu uso. Nunca vendeu drogas. Usa cocaína, crack e maconha. Tinha comprado as drogas naquela mesma hora, de um "gordão" que fica ali embaixo, na "Baixada", próximo à Praça XV. Tinha R\$4,00 em dinheiro com os quais compraria cigarro. Ao todo, pagou R\$148,00 nas drogas que comprou. O dinheiro que trazia consigo era proveniente do trabalho que faz de reciclagem. Faz tempo que usa drogas e já foi internado para tratamento.

Os policiais militares Luiz Henrique da Costa e Luiz Fernando Braguirolli Murari relataram que estavam em patrulhamento, quando um indivíduo não qualificado veio a noticiar que o acusado estaria traficando drogas pela região da "baixada", próximo ao terminal rodoviário, descrevendo-o, assim como as suas vestes. Em diligências, avistaram o acusado com as mesmas características, subindo a Rua Américo Brasiliense, próximo a um hotel. Ao efetuarem a abordagem, foram encontradas as cápsulas contendo a cocaína, as "pedras" de crack, os invólucros contendo "maconha", além da quantia de 4 reais. Quando indagado, o acusado admitiu que havia recebido as drogas de um tal de "Gordão", a fim de serem comercializadas, e que receberia parte do lucro em dinheiro e parte em drogas para seu próprio consumo. A negativa do réu quanto à finalidade de fornecimento do entorpecente a terceiros não prospera, por estar isolada das provas dos autos, que evidenciam que o entorpecente apreendido se destinava ao tráfico.

Os policiais militares foram bastante claros ao narrarem que o réu confessou informalmente a traficância fornecendo detalhes de que estaria comercializando a droga cujo o lucro parte receberia em dinheiro, parte em drogas para seu próprio consumo.

Ademais, a delação anterior específica foi narrada de forma uníssona e segura pelos policiais militares, que relataram que o indivíduo transmitiu as características e as vestes que eram idênticas as do acusado, aliada a quantidade do entorpecente encontrado em seu poder (06 cápsulas contendo cocaína, 18 porções de crack, 06 invólucros da droga "maconha"), a maneira como estava acondicionado, a presença de dinheiro, a abordagem do réu na via pública, a ausência de qualquer objeto relacionado ao uso de crack (cachimbo artesanal, isqueiro etc.), são circunstâncias que evidenciam que a droga que ele trazia consigo destinava-se ao tráfico, razão pela qual fica afastada a tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06.

Salienta-se que de forma alguma se está amparando o decreto condenatório exclusivamente na "confissão" informal do réu, mencionada pelas testemunhas. Ao contrário, trata-se apenas de mais um fato, que, aliado a todos os demais acima descritos, conduz à conclusão segura no sentido de que a droga pertencia ao acusado e destinava-se ao tráfico.

Não há nenhum elemento concreto nos autos a desacreditar o depoimento dos policiais

militares. Nenhum indício há de que teriam incriminado o réu injustamente. Aliás, este mesmo, em seu interrogatório, esclareceu não conhecer os policiais militares que o abordaram. Não há outras testemunhas presenciais do fato.

Enfim, a prova dos autos permite a segura conclusão de que o réu estava no local praticando o tráfico de drogas.

Está incurso, destarte, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

De início, deve-se ressaltar que não é correto, aliás, é absolutamente divorciado da boa técnica jurídica, o procedimento consistente em fazer incidir frações sobre a pena mínima a cada circunstância judicial desfavorável.

Primeiro, porque pena-base não se aumenta nem se diminui; fixa-se, com observância dos parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP (art. 68 do CP).

Justamente por isso sua denominação é "pena-base", porque é sobre ela que incidirão eventuais frações nas duas fases subsequentes da dosimetria.

Ora, se não há ainda pena-base fixada, não se cogita de "aumento" ou "redução" e, conseqüentemente, da incidência de frações.

Segundo, porque, quando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas é consideravelmente amplo, como no caso em apreço (5 a 15 anos de reclusão), mesmo que todas as 8 circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP fossem desfavoráveis ao réu, a aplicação de tal procedimento errôneo, ou seja, a incidência de 1/6 (fração comumente aplicada) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável - 8/6 (oito sextos) sobre 5 anos - jamais permitiria que a pena atingisse o máximo cominado.

Ou seja, a cominação legal de pena máxima não teria qualquer função, interpretação que obviamente deve ser descartada, por absurda, já que a lei não pode conter termos inúteis.

Feitas tais observações, na primeira fase de dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, destaca-se a natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), droga de alto poder de destruição da saúde física e psíquica, circunstância que evidencia o elevado grau da culpabilidade do acusado no delito, na medida em que revela o intenso dolo com que agiu e a maior reprovabilidade da sua conduta.

Além disso, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes, pois já sofreu uma condenação criminal definitiva por fato anterior, cuja pena já estava extinta havia mais de cinco anos, quando da prática do fato aqui tratado, conforme certidão de distribuições criminais acostada aos autos (autos n. 0058934-15.2005.8.26.0506 - fls. 52).

Assim, obedecendo os parâmetros dos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante pertinente à dupla reincidência do réu, conforme certidão de distribuições criminais acostada aos autos (autos n. 1500730-35.2019.8.26.0530 - fls. 53 e autos n. 1502802-92.2019.8.26.0506 - fls. 53/54).

Assim, considerando que são duas as condenações caracterizadoras da recidiva, agravo a pena em 1/3 (um terço), o que resulta, nesta fase, em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, não há causas de aumento ou de redução da pena, não sendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é duplamente reincidente e ostenta maus antecedentes, como visto.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, pois o réu é reincidente e, sendo a pena superior a 4 anos de reclusão, o art. 33, §2º, b, do CP, somente franqueia o regime semiaberto ao réu primário.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois, além de ter cometido fato concreto gravíssimo, equiparado constitucionalmente a crime hediondo (art. 5º, XLIII, da Constituição da República), é duplamente reincidente e ostenta maus antecedentes, evidenciada, assim, sua contumácia no crime, fazendo-se necessária a manutenção de sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DANIEL HENRIQUE FERREIRA, qualificado a fls. 09, às penas de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 733 (setcentos e trinta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto a perda da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União

(Funad), uma vez que ficou provado seu vínculo com o tráfico ilícito de entorpecentes, seja como seu produto, seja como insumo para sua prática. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à respectiva transferência.

Fica o réu dispensado do pagamento das custas por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 24 de fevereiro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA